

DISCLAIMER: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલયોગ્ય

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

ફોજદારી અપીલીય હકૂમત

ફોજદારી અપીલ ક. ૨૦૫/૨૦૨૩
[@એસએલપી(કિ.) ક.૮૫૦૧/૨૦૨૨]

તલત સાનવી

અપીલકર્તા(ઓ)

વિરુદ્ધ

ઝારખંડ રાજ્ય અને અન્ય

સામાવાળા(ઓ)

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ સંજય કિશન કૌલ

પરવાનગી આપવામાં આવી.

૧. આ અપીલમાં ઉઠાવવામાં આવેલ મુદ્દો એ છે કે પીડિતને મળતા વચગાળાના વળતરને આગોતરા જામીન માટેની કાર્યવાહીમાં એક શરત તરીકે લાદી શકાય કે કેમ?

૨. અમે માનીએ છીએ કે વાદગ્રસ્ત હુકમમાં કાયદાનું ઉલ્લંઘન થયેલ છે, કારણ કે પીડિતને મળતા વચગાળાના વળતરનો પ્રશ્ન જામીન ન્યાયશાસ્ત્રનો ભાગ ન હોઈ શકે.

૩. આ મુદ્દો પહેલાંથી જ આ કોર્ટના અન્ય કેસોની સાથે-સાથે સાહેબ આલમ @ ગુલુ વિ. ઝારખંડ રાજ્ય અને અન્ય - ફોજદારી અપીલ ક્ર.૧૩૧૮/૨૦૨૨માં તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૨ના તથા ઉધો ઠાકુર અને અન્ય વિગેરે વિ. ઝારખંડ રાજ્ય અને અન્ય - ફોજદારી અપીલ ક્ર.૧૭૦૩-૧૭૦૪/૨૦૨૨માં તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૨ના ચુકાદાઓથી સ્પષ્ટ છે.

૪. સાહેબ આલમના કેસ (સુપ્રા)માં અમે વિવિધ કેસોમાં વિદ્વાન ન્યાયાધીશે પસાર કરેલ હુકમો પર વિચાર કર્યો હતો, જેમાં ગુનાના પ્રકાર પર આધારિત જામીનની જરૂરિયાતો પર વિચાર કર્યા વિના નોંધપાત્ર નાણાં જમા કરવાની શરત પર જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને આમ, એવું નોંધવામાં આવેલ કે, માત્ર એ કારણોસર કોઈ વ્યક્તિને જામીન ન આપી શકાય કે તે વ્યક્તિ નાણાં જમા કરવા સક્ષમ છે અથવા ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

૫. તમામ વાદગ્રસ્ત હુકમો રદ કરવામાં આવ્યા હતા અને મેટર પાછી મોકલી દેવામાં આવી હતી.

૬. ઉધો ઠાકુર(સુપ્રા)ના કેસમાં ‘પીડિતને વળતર’ શબ્દપ્રયોગનો ઉપયોગ અયોગ્ય હોવાનું જણાયું હતું, કારણ કે ધરપકડ પહેલા જામીનની કાર્યવાહી નાણાં વસૂલવાની કાર્યવાહી નથી.

૭. આ કેસની બાબત એક કદમ આગળ છે, કારણ કે આગોતરા જામીન મંજૂર કરવાની શરત તરીકે નાણાં ચૂકવવા/નાણાં જમા કરાવવા નથી, પરંતુ આગોતરા જામીન માટેની કાર્યવાહીમાં પીડિતને વચગાળાનું વળતર ચૂકવવાનો નિર્દેશ છે.

૮. પીડિતોને મળતા વળતરના સંબંધમાં ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ૧૯૬૦ના દાયકામાં ‘પીડિતવાદ’ ચળવળે નાણાકીય વળતર માટે માર્ગ મોકળો કરેલ, જેણે ફોજદારી કાર્યવાહીમાં આ પ્રકારનાં વળતરને પીડિતોનાં સહકાર સાથે જોડી સરકારોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. કેનેડા અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના કેટલાંક રાજ્યોએ પીડિતોને વળતર આપવાનું શરૂ કર્યું હતું અને આ રીતે ફોજદારી કાર્યવાહીમાં શામેલ થવા વિક્ટીમ / પીડિતને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું હતું. ૮૦ના દાયકાની શરૂઆતમાં પીડિતવાદ અને પીડિત ન્યાયના અગ્રણીઓએ અપરાધોના પીડિતો વતી ફોજદારી ન્યાય પ્રણાલીમાં સુધારો કરવાની મહત્વની પહેલ કરી હતી. "પીડિતો માટે ન્યાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને સત્તાના દુરુપયોગ" પર સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ઘોષણા

૧૯૮૫માં મહાસભાએ સર્વસંમતિથી સ્વીકારેલ (ગ્રોએનહુઈઝસેન, ૨૦૧૪). આ ઘોષણાએ વળતરના અધિકાર સહિત ચોક્કસ અધિકારો અને અપરાધ-પીડિતોના હક્ક માટે માર્ગ મોકળો કરેલ.

૯. ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની કલમ-૩૫૭માં, જ્યારે કોઈ કોર્ટ દંડની સજા ફટકારે અથવા એવી કોઈ સજા (મોતની સજા સહિતની) ફટકારે કે જેમાં દંડ તેમાં વર્ણવવામાં આવેલા સંજોગોનો એક ભાગ હોય, ત્યારે વળતરની ચૂકવણી કરવાના હુકમની જોગવાઈ છે. પેટા-કલમ (૨) એક મર્યાદા લાદે છે કે, અપીલ યોગ્ય કેસમાં જ્યારે દંડ લાદવામાં આવે, ત્યારે અપીલ દાખલ કરવા માટે નિયત કરવામાં આવેલી મુદત પૂરી થાય તે પહેલાં અથવા જો અપીલ દાખલ કરવામાં આવેલ હોય, તો અપીલના નિર્ણય પહેલાં આવી ચૂકવણી કરી શકાશે નહીં. પેટા-કલમ (૩) અનુસાર, વળતરના રૂપમાં આ જોગવાઈ એ વ્યક્તિ માટે છે, જેને એ કૃત્યના કારણે નુકસાન થયું હોય અથવા ઈજા થઈ હોય, કે જેના માટે આરોપીને તે સજા ફટકારવામાં આવી છે. પેટા-કલમ (૪)માં એપેલેટ કોર્ટ અથવા હાઈકોર્ટ અથવા સેશન્સ કોર્ટને પણ રીવિઝનની સત્તાનો ઉપયોગ કરતા વળતરની ચૂકવણી કરવાનો નિર્દેશ આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

૧૦. અમે આ વાતને એ સમજીને આગળ વધારી છે કે, પીડિતને મળતું વળતર એ આક્ષેપિત ગુનાના સંબંધમાં લેવામાં આવેલા અંતિમ નિર્ણય, એટલે કે, ગુનો

જે-તે રીતે આચરવામાં આવેલ કે નહીં, તેના નિર્ણયની સાથે જ નક્કી કરવામાં આવે છે, અને આમ, અંતિમ નિર્ણયે પહોંચતા પૂર્વે અથવા મેટર પર વિચારણા પહેલાં જ કોઈ પણ પ્રકારનું વળતર નક્કી કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ પેદા થતો નથી.

૧૧. તાજેતરમાં ધર્મેશ વિ. ગુજરાત રાજ્ય (૧ (૨૦૨૧) ૭ એસસીસી ૧૯૮)ના કેસમાં આ કોર્ટે આપેલા ચુકાદામાં એવો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો કે, કલમ-૩૫૭ના સરળ વાંચનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, આ પ્રકારનું વળતર ટ્રાયલ પૂર્ણ થયા બાદ જ નક્કી કરવામાં આવે છે, જોકે તે વિવેકાધિકારની બાબત છે. હાઈકોર્ટે આરોપીને જામીનની એક શરત તરીકે મૃતક (પીડિત)ના કાયદેસર વારસદારો માટે વળતર જમા કરાવવા આપેલ નિર્દેશો કાયમ રાખી શકાય નહીં અને આ રીતે, તેને સદર તર્કના આધાર પર રદ કરવામાં આવે છે.

૧૨. કોર્ટે અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે, ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છે કે, શરીર સામેના ગુનાઓના કેસોમાં, આરોપીની શુદ્ધિ/મુક્તિ માટેની પદ્ધતિ તે પીડિતને આપવાની છે. તેવી જ રીતે, બિનજરૂરી સતામણીને રોકવા માટે, જ્યાં બિનજરૂરી ફોજદારી કાર્યવાહીઓ શરૂ કરવામાં આવી હોય, ત્યાં વળતરની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જામીન આપવાના તબક્કે આ પ્રકારનું વળતર કદાચ જ નક્કી કરી શકાય છે.

૧૩. આવા ન્યાયિક દુસ્સાહસને વધાવ્યા વગર, આગોતરા જામીન મંજૂર કરવાના અન્ય પાસાઓને જાળવી રાખી, આ સંબંધમાં વાદગ્રસ્ત હુકમમાં લાદવામાં આવેલી શરતને રદ કરવામાં અમને કોઈ ખચકાટ નથી.

૧૪. તે મુજબ, અપીલને મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને પક્ષકારો પોતાનો ખર્ચ જાતે ઉઠાવશે.

....., ન્યાયમૂર્તિ

[સંજય કિશન કૌલ]

....., ન્યાયમૂર્તિ

[અભય એસ. ઓડા]

નવી દિલ્હી,

૨૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.